

1502320-10.2021.8.26.0358
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Marcos Takaoka
Comarca: Mirassol
Foro: Foro de Mirassol
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 26/08/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2061222/2021 - DEL.POL.MIRASSOL, 11381887 - DEL.POL.MIRASSOL, 154/21/413 -
DEL.POL.MIRASSOL, 2061222 - DEL.POL.MIRASSOL
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Vinícius Queiroz Nascimento
Vítima:
A Saúde Pública
Artigo da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mirassol
Foro de Mirassol
3ª Vara
Rua Floriano Peixoto, 1750, Nossa Senhora Aparecida, Mirassol - SP - cep 15130-007

Processo nº. 1502320-10.2021.8.26.0358, pg.
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:
1502320-10.2021.8.26.0358
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2061222/2021 - DEL.POL.MIRASSOL, 11381887 - DEL.POL.MIRASSOL, 154/21/413 -
DEL.POL.MIRASSOL, 2061222 - DEL.POL.MIRASSOL
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Vinícius Queiroz Nascimento
Vítima:
A Saúde Pública
Artigo da Denúncia:
Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)
Data da Audiência:
25/08/2022, 15:30h

Em 25 de agosto de 2022, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª. Vara Judicial, através do aplicativo Microsoft Teams, o Excelentíssimo Sr. Dr. Marcos Takaoka, Meritíssimo

Juiz de Direito, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a presença do autor Justiça Pública, na pessoa do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Promotor(a) de Justiça, Dra. Daniele Ramia Negrão Dias Brandão. Presente o réu Vinícius Queiroz Nascimento, preso por Outro Juízo no CDP de São José do Rio Preto, acompanhado de seu(ua) advogado(a) Dr(a). Beatriz Moraes de Oliveira, OAB 416612/SP. Presente(s) a(s) Testemunha(s) PM Júnio Silva Marcondes, PM Cezar Fabrício Pivetta, Waldomiro Ferreira Santos e Matilde Queiroz dos Santos. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e seu defensor, conversa privativa. Aberta a audiência, foram ouvidas as testemunhas, e o réu foi interrogado. O(s) depoimento(s) foi(ram) colhido(s) por meio audiovisual, sendo feita a gravação na mídia digital anexa, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06 e art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08. Pelo(a) Exmo(a). Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito que desistia da oitiva da testemunha Matilde Queiroz dos Santos, o que foi homologado. Deliberação do MM. Juiz: Não havendo outras provas a serem produzidas em audiência, declaro encerrada a instrução e determino que se passe ao artigo 403, do CPP. Após, foi concedida a palavra sucessivamente primeiro a Acusação e depois a Defesa, pelo prazo legal, para os debates orais, conforme segue na mídia em anexo. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra VINÍCIUS QUEIROZ NASCIMENTO, qualificado às fls. 60, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque ele, no dia 16/01/2021, por volta das 17h35min, na Rua João Pedro, n. 312, Jardim Souza, neste Município e Comarca de Mirassol, tinha em depósito 04 porções de "maconha", que pesaram 513,32g para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 18/07/2022 (fls. 102/103). Citado (fls. 92) apresentou defesa preliminar (fls. 94/98). Durante a instrução, ouviram-se quatro testemunhas, sendo o réu interrogado ao final. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, porque estariam provados os fatos descritos na denúncia. A defesa pleiteou a improcedência da ação penal, alegando que: a) houve posse para uso próprio; b) o acusado é inocente; c) não há provas suficientes para a condenação. É o relatório. Fundamento e decido. A autoria e materialidade foram comprovadas mediante boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição/ apreensão (fls. 08), laudo pericial (fls. 25/28), exame químico toxicológico (fls. 46/49), tendo sido todos esses documentos confirmados por robusta prova testemunhal. Os policiais receberam informação via COPOM de que o denunciado praticava o tráfico de drogas em sua residência. Os policiais dirigiram-se até o local, onde o padrao do réu, Sr. Valdomiro, permitiu a entrada. Durante a busca domiciliar, no quintal, foram encontradas 01 porção de maconha dentro de uma geladeira de brinquedo, 02 porções de "maconha" em dois microondas de brinquedo e uma balança de precisão. No quarto do denunciado, dentro do guarda-roupas, foi encontrada outra porção de maconha e R\$540,00 em sua carteira. As substâncias foram apreendidas e constatou-se que se tratava de 513,32g de maconha. Na balança de precisão, também foram encontrados resquícios de maconha (fls. 25- 28 e 46-49). Na fase extrajudicial, o acusado disse que trabalhava na Metal Cartas, na época dos fatos, recebendo também auxílio emergencial, razão por que tinha dinheiro na carteira. Afirmou que a droga era para o seu uso próprio e que também costumava compartilhar com os amigos, dizendo que já foi processado e preso anteriormente por tráfico de drogas, embora sempre tenha sido mero usuário de maconha (fls. 60). Em juízo, o acusado disse que era servente de pedreiro, ganhava R\$ 1.600,00 por mês, que comprou toda a maconha por R\$ 670,00, porque não gosta de ir a "biqueiras", e era mero usuário, e não traficante, acrescentando que usava a balança para pesar a droga e ver se não tinha sido enganado pelo fornecedor. A versão do réu ficou isolada nos autos, sendo inverossímil (principalmente quando se considera a quantidade de droga apreendida e os parcos rendimentos do réu). Em juízo, os policiais disseram ter recebido informação, via COPOM, de que um certo "Vinícius" estaria traficando na no local dos fatos, razão por que se dirigiram ao imóvel.

Afirmaram que o padrasto do réu lhes franqueou a entrada na residência e que localizaram, no quintal, 01 porção de maconha dentro de uma geladeira de brinquedo, 02 porções de "maconha" em dois microondas de brinquedo e uma balança de precisão, tendo localizado ainda, no quarto do denunciado, dentro do guarda-roupas, mais uma porção de maconha e R\$540,00 em sua carteira. Em especial, o policial César asseverou que o a mãe do réu conversou com o filho, por telefone, tendo ele dito para a genitora que a droga era dele, para uso próprio, e que não iria se encontrar com os policiais. A testemunha Valdomiro, padrasto do réu, afirmou que atendeu os policiais, que afirmaram que havia droga no local, tendo eles localizado entorpecente. Asseverou o enteado é usuário de droga e a maconha apreendida era dele, para uso próprio. Contou que, na casa, moram ele, depoente, a esposa e o acusado, esclarecendo que a droga não lhe pertencia, nem à esposa. Disse que o réu trabalha por dia, como servente de pedreiro, e recebia aos finais de semana. A despeito das considerações da ilustre defesa, o dolo de tráfico é evidente, visto que a quantidade de droga apreendida é compatível com o comércio, e não com o uso próprio, o que é também corroborado pela apreensão de dinheiro e de balança de precisão, em que havia resquícios, justamente, de maconha. A despeito das considerações da ilustre defesa, a testemunha Valdomiro afirmou que autorizou o ingresso dos policiais no imóvel, ainda que tenha dito, primeiramente, que eles ultrapassaram os portões da frente, sem permissão. Assim sendo, não há que se falar de nulidade da prova produzida, observando-se que, de qualquer forma, havia situação de flagrante. Em suma, a ação é procedente. Passo à dosimetria da pena: Do art. 33, caput, da Lei 11.343/06: O acusado não apresenta propriamente maus antecedentes (FA - fls. 123/127 e certidão- fls. 128/130), e, por isso, fixo a pena base no mínimo legal, em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, Na segunda fase, em razão da reincidência (processo n. 0004103-58.2014.8.26.0358), aumento a pena de 1/6, obtendo-se 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, quantidade definitiva à falta de outras circunstâncias relevantes. Deixei de aplicar a causa de diminuição do art 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão da reincidência específica, observando-se ainda que a quantidade de droga apreendida é óbice ao benefício. Cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo. A pena privativa de liberdade começará a cumprir-se em regime fechado (art. 33, §2º, "a", do Código Penal). É descabida a substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência específica. Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal, para CONDENAR VINICIUS QUEIROZ NASCIMENTO, portador da cédula de identidade RG nº. 40608048, CPF 444.428.598-25, filho de José Roberto Nascimento Pereira e Matilde Queiroz, nascido em 25/03/1995, em São José do Rio Preto, a cumprir pena de 05 anos e 10 meses, de reclusão em regime inicial fechado, e a pagar 583 dias-multas com valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O acusado poderá apelar em liberdade, porque continuam ausentes os requisitos da segregação cautelar. Os entorpecentes apreendidos já foram destruídos (fls. 77/78) e, nos termos do provimento CSM 2482/2018, determino a destruição da amostra guardada para contra prova, encerrado o processo criminal, providenciando-se o necessário. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitivo. Façam-se as comunicações e anotações de praxe. Custas "ex lege". Arbitro os honorários do(a) Dr(a). Defensor(a) em 100% da tabela vigente, expedindo-se certidão nos termos do convênio. As gravações colhidas nesta audiência estarão disponíveis através do e-Saj. Por absoluta impossibilidade, visto que a audiência foi realizada em ambiente virtual, o MM. Juiz dispensou a assinatura dos presentes, com a anuência de todos os presentes. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Intimado(s) da sentença, pelo(s) réu(s) foi dito que desejava(m) recorrer da sentença. Sai(em) o(a)(s) Dr(a)(s). Defensor(a)(es) intimado(a)(s) para apresentação das razões do recurso de apelação. Nada mais. Eu, Mateus Silveira de Abreu, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: Marcos Takaoka

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA